

**HEAD OF AGREEMENT
PERJANJIAN UTAMA**

No.

This HEAD OF AGREEMENT (“**Agreement**”) is entered into on 22nd August 2024, by and between:

PT NESTLÉ INDONESIA, having its address at Arkadia Green Park Tower G 11th Floor, Jl. T.B. Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520 (“**First Party**” or “**Nestlé**”); and

PT DISA PRIMA MEDIKA, having its address at Perum Banjararum Selatan 3-B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Prov. Jawa Timur (“**Second Party**” or “**Disa Prima**”).

Second Party together with the First Party referred to as the “**Parties**”, and each, a “**Party**”

PREAMBLE

The First Party hereby engages and appoints the Second Party as the provider of certain goods and/or services (“**Services**”) and the Second Party hereby agrees to the engagement and accept the above appointment from the First Party.

THEREFORE, Parties agreed as follows :

ARTICLE 1. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES AND SCOPE OF SERVICES

1. Rights and obligations of the Parties

The First Party has the right to receive Services from the Second Party and obligated to pay the Service Fees (as defined below) in accordance with the provisions of this Agreement. The Second Party is entitled to receive the Service Fees and obligated to deliver the Services in accordance with the terms of this Agreement.

<u>Nestlé</u>

PERJANJIAN UTAMA (“**Perjanjian**”) ini dibuat pada tanggal 22 Agustus 2024 oleh dan antara:

PT NESTLÉ INDONESIA, berkedudukan di Arkadia Green Park Tower G 11th Floor, Jl. TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520 (“**Pihak Pertama**” atau “**Nestlé**”); dan

PT DISA PRIMA MEDIKA, berkedudukan di Perum Banjararum Selatan 3-B, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Prov. Jawa Timur. Menaungi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. PT Disa Prima Medika memiliki sertifikat ijin K3 dengan menunjuk dokter inhouse clinic UPPK Nestle gempol sebagai penanggung jawab k3. (“**Pihak Kedua**” atau “**Disa Prima**”).

Pihak Kedua bersama-sama dengan Pihak Pertama disebut “**Para Pihak**”, dan sendiri-sendiri “**Pihak**”.

LATAR BELAKANG

Pihak Pertama dengan ini melakukan kerja sama dan menunjuk Pihak Kedua selaku penyedia barang dan/jasa tertentu (“**Jasa**”) dan Pihak Kedua dengan ini setuju melakukan kerja sama dan menerima penunjukkan tersebut di atas dari Pihak Pertama.

MAKA, Para Pihak sepakat sebagai berikut:

PASAL 1. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN RUANG LINGKUP JASA

1. Hak dan kewajiban Para Pihak

Pihak Pertama berhak untuk menerima Jasa dari Pihak Kedua dan berkewajiban untuk memberikan Imbalan Jasa (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan Imbalan Jasa dan berkewajiban untuk memberikan Jasa sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

PROVIDER

2. Scope of Services and Commercial Contract

a. For the purpose of this Agreement, Purchase Order (“PO”) shall be defined as a document issued electronically by the First Party which contains mutually agreed commercial terms by the Parties from time to time and shall be the basis for the Second Party to initiate the commencement of the Services.

b. All purchases of Services between the First Party and the Second Party made after the Effective Date will be governed by this Agreement and the following supplemental terms in PO (the “**Supplemental Terms**”): (i) project name, (ii) type and quantity of Services ordered, (iii) the applicable specifications and descriptions of the Services and deliverables ordered and timelines, and (iv) the Service Fee. Some of the Supplemental Terms may be set forth or better detailed in a Scope of Work using a format substantially the same as the format specified in Appendix 1 of this Agreement (“**SOW**”). The absence in any PO of any of the Supplemental Terms referred above will not invalidate such PO, nor will it affect in any way the validity or effectiveness of the Supplemental Terms actually included in the relevant PO. Also, the absence of a SOW will not affect the validity or effectiveness of the related PO.

c. The Parties may from time to time add and/or amend the provisions of SOW by signing the SOW. Such SOW shall be effective since the effective date as stipulated on the respective SOW.

2. Ruang Lingkup Jasa dan Kontrak Komersial

a. Untuk keperluan Perjanjian ini, Purchase Order (“PO”) didefinisikan sebagai dokumen yang diterbitkan secara elektronik oleh Pihak Pertama yang memuat ketentuan komersial yang telah disepakati bersama oleh Para Pihak dari waktu ke waktu dan merupakan dasar bagi Pihak Kedua untuk memulai pemberian Jasa.

b. Seluruh pembelian Jasa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dibuat setelah Tanggal Efektif akan diatur oleh Perjanjian ini dan ketentuan tambahan berikut dalam PO (“**Ketentuan Tambahan**”): (i) nama proyek, (ii) jenis dan jumlah Jasa yang dipesan; (iii) spesifikasi dan deskripsi yang berlaku atas Jasa dan hasil jasa yang dipesan berikut waktu pengerjaan; dan (iv) Biaya Jasa. Sebagian dari Ketentuan Tambahan dapat diatur lebih lanjut atau lebih baik dalam suatu Rincian Pekerjaan dengan format yang secara substansial sama dengan yang diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian ini (“**SOW**”). Ketiadaan suatu Ketentuan Tambahan yang disebutkan di atas dalam suatu PO tidak akan mengakibatkan PO tersebut menjadi tidak sah, atau berdampak pada keabsahan atau efektivitas dari Ketentuan Tambahan yang tercantum di dalam PO yang terkait. Lebih lanjut, ketiadaan SOW tidak akan berdampak pada keabsahan atau efektivitas dari PO terkait.

c. Para Pihak dapat, dari waktu ke waktu, menambah dan/atau mengubah ketentuan SOW dengan cara menandatangani SOW. SOW tersebut berlaku efektif sejak tanggal berlaku sebagaimana ditetapkan di masing-masing SOW.

Nestlé

PROVIDER

d. The Services provided by the Second Party can only commence following the issuance of a PO by the First Party.

e. Any PO and SOW issued under this Agreement shall be integral and inseparable part to this Agreement.

f. In case of any contradiction between this Agreement and any PO or SOW, the terms and conditions of the Agreement will control unless the SOW explicitly states that a deviation is to be made.

g. For the avoidance of doubt, this Agreement shall not in any way be interpreted as an obligation of the First Party to order or purchase any Services from the Second Party during the Term.

h. Unless otherwise agreed, the Parties agree that this Agreement is not an exclusive cooperation among the Parties and each Party may establish similar engagement with any party without the approval of the other Party.

ARTICLE 2. SERVICE FEES AND METHOD OF PAYMENT

1. For the appointment of the Second Party in accordance with this Agreement, the First Party hereby agrees to pay the service fee ("**Service Fee**") to the Second Party based on the PO.

2. The Second Party agrees that the First Party shall deduct the tax payable on Service Fees in accordance with the applicable tax regulations and the First Party shall deposit it to the State Treasury and shall send proof of withholding such payment to the Second Party.

d. Jasa yang diberikan oleh Pihak Kedua hanya dapat dimulai setelah diterbitkannya PO oleh Pihak Pertama.

e. Setiap PO dan SOW yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Perjanjian ini dan setiap PO atau SOW, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian akan berlaku kecuali SOW secara tegas menyatakan bahwa terdapat suatu pengesampingan yang dibuat.

g. Untuk menghindari keraguan, Perjanjian ini tidak dapat dengan cara apapun diinterpretasikan sebagai kewajiban Pihak Pertama untuk memesan atau membeli Jasa apapun dari Pihak Kedua selama Jangka Waktu.

h. Kecuali disepakati lain, Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini bukan merupakan kerja sama eksklusif antara Para Pihak dan masing-masing Pihak dapat menjalin kerja sama sejenis dengan pihak lainnya tanpa persetujuan Pihak lainnya.

PASAL 2. IMBALAN JASA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Untuk penunjukan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Pertama setuju untuk memberikan imbalan jasa ("**Imbalan Jasa**") kepada Pihak Kedua berdasarkan PO.

2. Pihak Kedua setuju bahwa Pihak Pertama akan memotong pajak terutang atas Imbalan Jasa sesuai peraturan pajak yang berlaku dan Pihak Pertama akan membayarkannya ke Kas Negara serta akan mengirimkan bukti potong pembayaran tersebut kepada Pihak Kedua.

Nestlé

PROVIDER

3. Payment of Service Fee shall be made by the First Party by way of transfer in accordance with the Payment Term and Payment Date set out in the billing procedure attached to each PO issued by the First Party. If such Payment Date falls on a Saturday or Sunday, where the banks are not open for business, transfer shall be completed on the next business day.

Payment can only be made if, regardless of the First Party having received Services from the Second Party, without a PO, original payment receipt and supporting documents in accordance with the First Party's billing procedure, the Parties agree that the First Party has the right to refuse to make payments until all payment terms has been fulfilled well.

4. Unless provided otherwise under this Agreement, the Second Party hereby exempts the First Party from fees other than those stated under this Agreement. Furthermore, each party is responsible for and shall pay all fees, costs and taxes that arise in connection with the implementation of their respective obligations as referred to under this Agreement.

ARTICLE 3. TERM OF THE AGREEMENT

1. This Agreement will enter into force on the date stated on the first page herein and remain in force until it is terminated by either Party in accordance with this Agreement ("**Term**"). This Agreement, including all of its attachments, can only be extended or amended with the agreement of the Parties in writing. Notwithstanding the foregoing, the period applicable for each Services shall refer to the period stated in each SOW.

Nestlé

3. Pembayaran Imbalan Jasa akan dilakukan oleh Pihak Pertama dengan cara transfer rekening sesuai dengan Jangka Waktu Pembayaran dan Tanggal Pembayaran yang diatur dalam prosedur penagihan yang dilampirkan dalam setiap PO yang diterbitkan oleh Pihak Pertama. Apabila Tanggal Pembayaran jatuh pada hari Sabtu atau Minggu dimana bank tidak beroperasi, maka transfer akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran hanya dapat dilakukan apabila, terlepas Pihak Pertama telah menerima Jasa dari Pihak Kedua, tanpa adanya PO, asli kwitansi pembayaran serta dokumen pendukung sesuai dengan prosedur penagihan Pihak Pertama, Para Pihak setuju bahwa Pihak Pertama berhak untuk menolak melakukan pembayaran sampai dengan seluruh persyaratan pembayaran telah terpenuhi dengan baik.

4. Kecuali diatur lain dalam Perjanjian ini, Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari biaya-biaya lain selain yang tercantum dalam Perjanjian ini. Lebih lanjut, masing-masing pihak bertanggung jawab dan akan membayar seluruh biaya-biaya, ongkos-ongkos, dan pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 3. MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal yang tertera pada halaman pertama Perjanjian ini dan akan terus berlaku efektif sampai diakhiri oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan Perjanjian ini ("**Jangka Waktu**"). Perjanjian ini, termasuk seluruh lampirannya, hanya dapat diperpanjang atau diubah dengan kesepakatan Para Pihak secara tertulis. Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, jangka waktu yang berlaku untuk setiap Jasa akan mengacu pada jangka waktu sebagaimana tercantum pada SOW.

PROVIDER

2. Unless otherwise stipulated in this Agreement, First Party is entitled to terminate this Agreement at any time for any reason as long as there is 14 (fourteen) days' prior written notification to the Second Party.

3. If the First Party terminates this Agreement, then the First Party is only obliged to make Service Fee payments until the effective date of the termination of the Agreement, and the Second Party is obliged to carry out its obligations until the date the Agreement ends. In this case the Second Party waives its right to claim for damages, compensation or indemnity of any kind whatsoever as a consequences of such termination.

4. To terminate this Agreement, the Parties agree to waive the validity of the provisions in Article 1266 paragraph (2) and (3) and Article 1267 of the Indonesian Civil Code as long as a court decision is required to terminate an agreement.

ARTICLE 4. PERSONAL DATA PROTECTION

1. The Second Party guarantees that the Second Party shall comply (and ensure subcontractors comply) with the Personal Data Protection Regulations applicable in Indonesia during the period of this Agreement, in relation to and to the extent related to the Second Party's performance of the obligations and handling of First Party materials under this Agreement.

2. To the extent that the Second Party processes any Personal Data of First Party in connection with this Agreement, the Second Party shall:

a. comply, and procure that its affiliates and subcontractors comply, with all applicable data

2. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini setiap saat dengan alasan apa pun sepanjang terdapat pemberitahuan secara tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya kepada Pihak Kedua.

3. Apabila Pihak Pertama mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak Pertama hanya berkewajiban untuk melakukan pembayaran Imbalan Jasa sampai dengan tanggal efektifnya berakhirnya Perjanjian, dan Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sampai dengan tanggal efektifnya berakhirnya Perjanjian tersebut. Dalam hal ini Pihak Kedua melepaskan haknya untuk menuntut atas kerusakan, kompensasi atau ganti rugi dalam bentuk apapun sebagai akibat dari pengakhiran tersebut.

4. Untuk mengakhiri Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 ayat (2) dan (3) dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukan suatu keputusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.

PASAL 4. PERLINDUNGAN ATAS DATA PRIBADI

1. Pihak Kedua menjamin bahwa Pihak Kedua akan mematuhi (dan memastikan para subkontraktor patuh) terhadap Peraturan Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia selama masa Perjanjian ini, sehubungan dengan dan sepanjang terkait dengan kinerja Pihak Kedua atas kewajiban dan penanganan materi-materi Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini.

2. Selama Pihak Kedua memproses Data Pribadi Pihak Pertama sehubungan dengan Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib:

a. mematuhi, dan mengupayakan bahwa seluruh afiliasinya dan subkontraktor mematuhi seluruh

Nestlé

PROVIDER

protection laws in respect of the processing of Personal Data of First Party;

peraturan mengenai data pribadi sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi Pihak Pertama;

b. only process Personal Data of First Party in accordance with First Party's instructions;

b. hanya memproses Data Pribadi Pihak Pertama sehubungan dengan instruksi Pihak Pertama;

c. only process Personal Data of First Party to the extent necessary to perform its obligations under this Agreement and for no other purpose; and

c. hanya memproses Data Pribadi Pihak Pertama selama diperlukan untuk melaksanakan seluruh kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini dan bukan untuk tujuan lain; dan

d. implement and maintain appropriate technical, organizational and security measures to ensure that Personal Data of First Party are adequately protected against unauthorised processing, disclosure, loss or misuse.

d. melaksanakan dan memelihara seluruh ketentuan teknis, organisasi, dan upaya keamanan untuk memastikan Data Pribadi Pihak Pertama terlindungi terhadap segala pemrosesan, pengungkapan, kehilangan atau penyalahgunaan yang tidak sah.

3. The Second Party shall not transfer any Personal Data of First Party to any recipient (including affiliate or subcontractor) located outside the jurisdiction in which those Personal Data of First Party originated without First Party's prior written consent. If such consent is granted, the Second Party shall follow First Party's instructions to ensure adequate safeguards are in place for any such transfers, in accordance with all applicable data protection laws and/or First Party internal guidance.

3. Pihak Kedua dilarang untuk mengalihkan Data Pribadi Pihak Pertama kepada penerima lain (termasuk afiliasi dari Pihak Kedua atau subkontraktor) yang berlokasi di luar yurisdiksi dimana Data Pribadi Pihak Pertama berasal tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. Apabila persetujuan tersebut diberikan, Pihak Kedua wajib mengikuti instruksi dari Pihak Pertama untuk memastikan seluruh perlindungan yang diperlukan tersedia atas pengalihan tersebut, sesuai dengan peraturan perlindungan Data Pribadi dan/atau pedoman internal dari Pihak Pertama yang berlaku.

4. The Second Party shall promptly notify First Party if:

4. Pihak Kedua wajib dengan segera memberitahukan Pihak Pertama apabila:

a. it receives any communication from any data subject or data protection authority relating to any Personal Data of First Party; or

a. Pihak Kedua menerima komunikasi dari pemilik data atau pihak yang berwenang sehubungan dengan Data Pribadi Pihak Pertama; atau

b. it suspects, or is aware of, any data breach involving Personal Data of First Party.

b. Pihak Kedua mencurigai, atau setelah diketahui adanya, pelanggaran yang melibatkan Data Pribadi Pihak Pertama.

5. If First Party reasonably believes that it is legally necessary for the Parties to enter into a further

5. Apabila Pihak Pertama secara wajar dan meyakini secara sah bahwa penting untuk Para

Nestlé

PROVIDER

agreement regarding the processing of Personal Data under this Agreement, First Party shall notify Second Party of that belief, and the Parties shall promptly negotiate in good faith to enter such an agreement (a “**Processing Agreement**”). If the Parties, having negotiated in good faith and used all reasonable endeavors to enter into a Processing Agreement, are unable to do so, for any reason, First Party shall have the right to terminate this Agreement without fault.

6. For the avoidance of doubt, “Personal Data of First Party” shall mean any personal information related to a person which obtained from, processed under the system, and/or in relation to this Agreement including but not limited to name, address, email, date of birth, and other personal information which are disclosed solely for the purpose of this Agreement.

7. Notwithstanding the other provision of this Agreement, the Second Party hereby agrees to indemnify and hold the First Party harmless from and against any claims, actions, loss, liabilities, judgement, costs or expenses, including reasonable attorney’s fees, arising from any breach of the Second Party’s obligation under this Article 4 which causes loss either directly or indirectly and either material or immaterially to the First Party or other third party.

ARTICLE 5. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The Parties hereby agree that materials arising out of or produced under this Agreement are the full property of the First Party. The First Party is entitled to copyright and other intellectual property rights over all material produced under this Agreement.

Nestlé

Pihak menandatangani perjanjian lebih lanjut mengenai pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Pertama wajib memberitahukan maksud tersebut, dan Para Pihak wajib menegosiasikan hal tersebut dengan itikad baik untuk menandatangani Perjanjian (“**Perjanjian Pemrosesan**”). Jika Para Pihak, sudah menegosiasikan dengan itikad baik dan menggunakan seluruh upaya terbaiknya dan untuk menandatangani Perjanjian tersebut dan ternyata Perjanjian Pemrosesan tidak dapat ditandatangani, atas alasan apapun, Pihak Pertama memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

6. Untuk menghindari keragu-raguan, “Data Pribadi Pihak Pertama” adalah seluruh informasi mengenai pribadi seseorang yang didapatkan, diproses dalam sistem dan/atau sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas mencakup nama, alamat, email, tanggal lahir dan informasi lainnya sehubungan dengan pribadi seseorang yang diungkapkan semata-mata hanya untuk pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini.

7. Terlepas dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini, Pihak Kedua dengan ini setuju untuk melindungi dan membebaskan Pihak Pertama dari segala klaim, tindakan hukum, kerugian, tanggung jawab hukum, putusan, ongkos maupun biaya-biaya termasuk biaya pengacara yang selayaknya, yang timbul dari pelanggaran atas kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Pasal 4 ini yang menyebabkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dan baik material maupun immaterial kepada Pihak Pertama atau pihak ketiga lainnya.

PASAL 5. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak dengan ini sepakat bahwa materi-materi yang timbul dari atau dihasilkan berdasarkan Perjanjian ini merupakan hak milik penuh Pihak Pertama. Pihak Pertama berhak atas hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual lainnya atas seluruh materi yang dihasilkan berdasarkan Perjanjian ini.

PROVIDER

2. The Second Party warrants and unconditionally guarantees to the First Party that any elements of the Service furnished to the First Party does not infringe the intellectual property rights of any third party.

3. The Parties hereby also agree that nothing in this Agreement shall be construed as grant of license of intellectual property right of any Party to the other Party. Intellectual property right owned by each Party before, during, and after the expiry or termination of this Agreement shall remain owned by such Party.

ARTICLE 6. CONFIDENTIALITY

The Parties agree to keep all information and documents provided and/or received confidential ("**Confidential Information**") under this Agreement, or related to this Agreement, and shall not disclose or allow such Confidential Information to be disclosed to any third party during this Agreement Term or at any time after the Term ends, except with the prior written permission of the party who disclosed the Confidential Information (the "**Giving Party**"), or unless required by applicable laws and regulations to disclose the Confidential Information. However, if the party receiving Confidential Information ("**Receiving Party**") is required to disclose Confidential Information by law, the Receiving Party shall notify the Giving Party in advance so that the Giving Party can ensure that the disclosure of the Confidential Information is only used for the purposes as determined by law and the receiving party shall use reasonable efforts to ensure that disclosure of the Confidential Information is only to the extent required by law. The Provisions of Article shall remain in force when this Agreement ends or is terminated.

Nestlé

2. Pihak Kedua menjamin dan memastikan tanpa syarat kepada Pihak Pertama bahwa seluruh elemen atas Jasa yang diberikan kepada Pihak Pertama tidak melanggar hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga manapun.

3. Para Pihak juga setuju bahwa tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian lisensi atas hak atas kekayaan intelektual milik salah satu Pihak kepada Pihak lainnya. Hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing Pihak sebelum, pada saat, dan setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tetap dimiliki oleh Pihak tersebut.

PASAL 6. KERAHASIAAN

Para Pihak setuju untuk menjaga rahasia seluruh informasi dan dokumen yang diberikan dan/atau diterima ("Informasi Rahasia") berdasarkan Perjanjian ini, atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan mengungkapkan atau mengizinkan Informasi Rahasia tersebut diungkapkan kepada pihak ketiga manapun baik selama Jangka Waktu Perjanjian ini atau setiap saat setelah Jangka Waktu tersebut berakhir, kecuali dengan ijin tertulis terlebih dahulu dari pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut ("Pihak Pemberi"), atau kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut. Akan tetapi, apabila pihak yang menerima Informasi Rahasia ("Pihak Penerima") diwajibkan mengungkapkan Informasi Rahasia berdasarkan hukum, Pihak Penerima akan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak Pemberi agar Pihak Pemberi dapat memastikan bahwa pengungkapan Informasi Rahasia tersebut hanya digunakan untuk tujuan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan Pihak Penerima akan menggunakan usaha yang wajar untuk memastikan pengungkapan Informasi Rahasia tersebut hanya sebatas yang disyaratkan oleh undang-undang.

PROVIDER

Ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku apabila Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

ARTICLE 7. NOTICE

Unless stated otherwise under this agreement, all correspondence or notices between the Parties under this Agreement regarding or in connection with the Agreement shall be made by facsimile, registered mail or through an internal courier or courier company from each party to the addresses as listed at the beginning of this Agreement.

ARTICLE 8. REPRESENTATION AND WARRANTIES

In relation to this Agreement and its legal consequences, the Parties hereby represent and warrant that (i) each Party is a party that has obtained and shall maintain the required licenses to carry out its business and obligations pursuant this Agreement; (ii) the representative of the Parties who executes this Agreement is fully authorized to act for and on behalf of the relevant Party and has obtained all necessary corporate approval to execute and implement the terms and conditions of this Agreement; and (iii) the execution of this Agreement shall not contravene any other agreements binding towards each of the Party hereto.

If in the future the above representations and warranties of the Parties prove to be false and/or misleading and give rise to monetary damages to the other party, therefore the party who causes such losses shall compensate all losses to the other Party as a result of such false and/or misleading representations and warranties.

ARTICLE 9. FORCE MAJEURE

PASAL 7. PEMBERITAHUAN

Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan antara Para Pihak dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian akan dilakukan dengan faksimili, pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir internal dari masing-masing pihak ke alamat-alamat sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini.

PASAL 8. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Sehubungan dengan Perjanjian ini dan akibat hukumnya, Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa (i) masing-masing Pihak adalah pihak yang telah mendapatkan dan akan mempertahankan ijin-ijin yang disyaratkan untuk menjalankan usaha dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; (ii) pihak yang berwenang dari Para Pihak yang menandatangani Perjanjian ini berwenang penuh dan sah untuk mewakili masing-masing Pihak serta telah mendapatkan persetujuan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani dan menjalankan ketentuan dalam Perjanjian ini; dan (iii) penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian lain yang mengikat masing-masing Pihak.

Apabila di kemudian hari pernyataan dan jaminan Para Pihak tersebut di atas ternyata terbukti tidak benar dan/atau menyesatkan dan menimbulkan kerugian moneter terhadap pihak lainnya, maka pihak yang menimbulkan kerugian tersebut wajib mengganti segala kerugian Pihak lainnya sebagai akibat dari pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan tersebut.

PASAL 9. KEADAAN MEMAKSA

Nestlé

PROVIDER

Any delay in or failure of performance by either party under this Agreement will not be considered a breach of this Agreement if and to the extent caused by events beyond the reasonable control of the party affected, including, but not limited to, acts of God, embargoes, governmental restrictions, strikes, riots, wars or other military action, civil disorders, rebellion, or sabotage ("**Force Majeure Event**"). Market conditions and/or fluctuations (including a downturn of a party's business) will not be deemed a Force Majeure Event.

A party affected by a Force Majeure Event shall notify the other forthwith of the nature, extent and likely effect of the event. Each party shall be under a duty to minimize any losses it may suffer as a result of the occurrence of such event. As soon as reasonably possible the Parties shall meet to try to resolve or alleviate the disruption caused. If a Force Majeure Event prevent(s) performance of any material obligation(s) under this Agreement for more than thirty 30 days then the party not affected by such Force Majeure Event may, by notice in writing to the other party, terminate this Agreement with immediate effect.

ARTICLE 10. COMPLIANCE

The Parties shall not commit, authorize or permit any actions which would cause the Parties and/or the Parties' affiliates to be in violation of any applicable anti-bribery laws or regulations. This obligation applies in particular to illegitimate payments to government officials, representatives of public authorities or their associates, families or close friends. The Parties shall promptly notify each other, if they become aware of or have specific suspicion of any corruption with regard to the negotiation, conclusion or the performance of this Agreement. In case any prohibited payments or gifts are made by

Setiap keterlambatan dalam atau kelalaian oleh salah satu pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dianggap sebagai wanprestasi apabila dan sepanjang diakibatkan oleh hal-hal diluar kekuasaan oleh pihak yang menderita, termasuk namun tidak terbatas pada, bencana alam, embargo, pembatasan dari pemerintah, pemogokan, huru-hara, perang atau aksi militer lainnya, gangguan sipil, pemberontakan, atau sabotase ("**Keadaan Memaksa**"). Kondisi pasar dan/atau fluktuasi (termasuk penurunan usaha dari salah satu pihak) tidak termasuk sebagai Keadaan Memaksa.

Pihak yang menderita Keadaan Memaksa wajib memberitahukan pihak lainnya sehubungan dengan sifat dan akibat dari keadaan tersebut. Masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk meminimalisir kerugian yang mungkin diderita akibat terjadinya keadaan memaksa tersebut. Sesegera mungkin, Para Pihak agar bertemu untuk mencari mengatasi gangguan yang mungkin muncul. Apabila Keadaan Memaksa menghalangi terlaksananya suatu kewajiban utama berdasarkan Perjanjian selama lebih dari 30 hari, maka pihak yang tidak terkena dampak Keadaan Memaksa dapat, dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya, mengakhiri Perjanjian ini dengan serta merta.

PASAL 10. KEPATUHAN

Para Pihak tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan Para Pihak dan/atau afiliasinya melakukan pelanggaran terhadap segala hukum perundang-undangan atau peraturan anti penyuapan yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah kepada pejabat pemerintah, wakil-wakil dari otoritas publik atau rekan-rekan mereka, keluarga atau teman-teman dekat mereka. Para Pihak harus segera memberitahukan satu sama lain, jika menyadari atau memiliki kecurigaan adanya

Nestlé

PROVIDER

either Party as stated in this Agreement, or if the Party has reasonable cause to believe that such payments or gifts have been or are made, either Party may terminate this Agreement with immediate effect.

In carrying out its Services in accordance with this Agreement, the Second Party hereby undertakes to comply, and it shall ensure that all its employees shall also comply with the prevailing regulations in Indonesia, including without limitation to the Law on Prohibition of Monopoly and Unfair Business Practices, regulations on manpower, Indonesian Laws and Regulations implementing the WHO International Code on the Marketing of Breast-milk Substitutes, Nestlé Policy and Procedures for the Implementation of the WHO International Code on the Marketing of Breast-milk Substitutes and regulations related to the implementation of this Agreement as well as respecting and complying with Nestlé's internal policies, including without limitation to the provisions set out in Nestlé Corporate Business Principles, Nestlé Responsible Sourcing Standards and Nestlé Privacy Policy as available on the website <http://www.nestle.com/aboutus/businessprinciples> and/or any similar document as implemented or amended by First Party from time to time ("**Nestlé Internal Policy**"). A copy of any of the document shall be made available upon request.

The First Party and its representatives have the right at any time to conduct an audit of the Second Party to verify the Second Party's compliance with the provisions of this Agreement and applicable laws and regulations, including compliance with Nestlé Internal Policies.

Nestlé

tindakan korupsi berkaitan dengan negosiasi, hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini. Apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar yang dilakukan oleh salah satu Pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, atau jika salah satu Pihak memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut telah dilakukan maka Pihak yang meyakini tersebut dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan serta merta.

Dalam melaksanakan Jasa berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua dengan ini menjamin untuk tunduk, dan akan memastikan bahwa seluruh karyawannya turut tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, peraturan ketenagakerjaan, peraturan dan perundang – undangan di Indonesia sebagai peraturan pelaksana Kode Etik Internasional (WHO) tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu, Kebijakan dan Prosedur Nestlé untuk implementasi Kode Etik Internasional (WHO) tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu dan peraturan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini serta menghargai dan mematuhi kebijakan internal Nestle, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Prinsip-prinsip Bisnis Perusahaan Nestlé, Standar Pengadaan yang Bertanggung Jawab Nestlé dan Kebijakan Kerahasiaan Nestle sebagaimana tersedia dalam laman <http://www.nestle.com/aboutus/businessprinciples> dan/atau dokumen sejenis lainnya yang dikeluarkan atau diubah oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu ("**Kebijakan Internal Nestlé**"). Salinan dari setiap dokumen akan diberikan apabila diminta.

Pihak Pertama dan perwakilannya setiap saat berhak untuk melakukan audit terhadap Pihak Kedua untuk melakukan verifikasi kepatuhan Pihak Kedua dengan ketentuan Perjanjian ini serta hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk kepatuhan atas Kebijakan Internal Nestlé.

PROVIDER

ARTICLE 11. SUSTAINABILITY

1. The Second Party acknowledges the public commitments made by the Nestlé group, in particular: (i) to make 100% of their packaging, including plastics, recyclable or reusable by 2025; (ii) to reduce their use of virgin plastic by one third by 2025; and (iii) their ambition to achieve zero net greenhouse gas emissions by 2050 (collectively, the “**Nestlé Commitments**”).

2. Subject to more specific written agreement between the Parties, Nestlé expects the Second Party to align its commercial practices with the UN Sustainable Development Goals. The Second Party will cooperate with Nestlé in the achievement of the Nestlé Commitments, including, without limitation, by:

a. implementing necessary actions to reduce greenhouse gas emissions (e.g. switching to renewable energy wherever possible);

b. improving the Second Party’s products or components thereof through the change of specifications or other innovations to improve and/or ensure compliance with the Nestlé Commitments, provided that any changes and innovations are approved by Nestlé in writing before any implementation; and

c. reducing fossil-based virgin plastics or on any other virgin source of material by substituting it with relevant component which is compliant to the laws of the country in which the Second Party’s products are manufactured and Nestlé Commitments, provided that any substitution shall be approved by Nestlé in writing before implementation.

PASAL 11. KEBERLANJUTAN

1. Pihak Kedua mengakui komitmen-komitmen publik yang dibuat oleh grup Nestlé, secara khusus: (i) untuk membuat 100% kemasan mereka, termasuk plastik, dapat didaur ulang dan digunakan kembali per tahun 2025; (ii) untuk mengurangi penggunaan plastik murni sebanyak sepertiga per tahun 2025; dan (iii) ambisi Nestlé untuk menggapai angka *net zero* emisi gas rumah kaca per 2050 (secara bersama-sama, “**Komitmen-Komitmen Nestlé**”).

2. Tunduk pada perjanjian tertulis yang lebih spesifik antara Para Pihak, Nestlé mengharapkan Pihak Kedua untuk menyesuaikan praktik komersialnya sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh PBB. Pihak Kedua akan bekerja sama dengan Nestlé untuk mencapai Komitmen-Komitmen Nestlé, termasuk, namun tidak terbatas pada:

a. melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (misalnya untuk beralih menggunakan energi terbarukan sedapat mungkin)

b. meningkatkan kualitas produk Pihak Kedua atau komponennya melalui perubahan spesifikasi atau inovasi lain untuk memperbaiki dan/atau memastikan kepatuhan pada Komitmen-Komitmen Nestlé, dengan ketentuan bahwa seluruh perubahan dan inovasi disetujui oleh Nestlé secara tertulis sebelum pelaksanaan; dan

c. mengurangi plastik baru berbahan fosil atau sumber murni lainnya dengan mengganti hal tersebut dengan komponen yang relevan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara dimana Produk dimanufaktur dan Komitmen-Komitmen Nestlé, dengan ketentuan seluruh substitusi harus disetujui oleh Nestlé secara tertulis sebelum pelaksanaan.

Nestlé

PROVIDER

ARTICLE 12. HUMAN RIGHTS AND ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE

The Second Party shall (and shall procure that its subcontractors and sub-tier supplier shall):

a. implement and conduct effective human rights and environmental due diligence processes, appropriate to the size of the business, nature and context of its operations and value chain, to identify, prevent, mitigate, and account for how the Second Party addresses any actual or potential adverse human rights and environmental impacts that the Second Party may cause or contribute to cause through its own activities, or which may be directly linked to its operations, products or services by its business relationships;

b. implement or ensure the existence of a grievance mechanism available to affected stakeholders and effectively prevent, address, investigate and remedy any actual or potential adverse human rights and environmental impacts that may occur;

c. notify any actual or potential Severe Adverse Impact, keeping Nestlé (i) informed of the progress of any investigation, and if requested by Nestlé, (ii) consulted in all material steps of the process up to remediation;

d. maintain all supporting documents and evidence to adequately record all grievances submitted by affected stakeholders, including records related to investigations undertaken, and warrant access to Nestlé to review such records upon demand.

Nestlé

PASAL 12. UJI TUNTAS ATAS HAK ASASI MANUSIA DAN LINGKUNGAN

Pihak Kedua wajib (dan wajib memastikan bahwa subkontraktornya dan pemasok *sub-tiernya* wajib):

a. mengimplementasikan dan melaksanakan proses uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan, yang sesuai dengan ukuran bisnis, sifat dan konteks dari operasi dan rantai pasoknya, untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan menjadi bagian dari bagaimana Pihak Kedua menangani setiap dampak aktual maupun potensial yang merugikan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan yang dapat disebabkan oleh Pihak Kedua atau yang mana Pihak Kedua berperan dalam menyebabkan terjadinya dampak tersebut melalui kegiatan-kegiatannya, atau yang dapat berhubungan langsung dengan operasinya, produknya atau jasanya melalui hubungan bisnisnya;

b. mengimplementasikan atau memastikan keberadaan suatu mekanisme pengaduan yang tersedia bagi pemangku kepentingan yang terdampak dan secara efektif mencegah, menangani, menginvestigasi dan memulihkan setiap dampak aktual maupun potensial yang merugikan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan yang dapat terjadi;

c. menginformasikan setiap Dampak Merugikan Akut, memastikan Nestlé (i) mendapatkan informasi mengenai setiap kemajuan atas setiap investigasi, dan apabila diminta oleh Nestlé, (ii) berkonsultasi dalam setiap langkah material dari proses tersebut sampai dengan tahap pemulihan;

d. memelihara setiap dokumen pendukung dan bukti-bukti untuk menyimpan secara memadai seluruh pengaduan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan yang terdampak, termasuk catatan yang terkait dengan investigasi yang dilakukan, dan menjamin akses bagi Nestlé untuk

PROVIDER

melakukan kajian atas catatan tersebut atas permintaan Nestlé.

“Severe Adverse Impact” means a severe adverse impact by virtue of any of the following criteria: (i) if it is especially significant by its nature or by its impact on the human right(s) or the environment; or (ii) if it affects a large number of persons or a large area of the environment; or (iii) if it is irreversible or is particularly difficult to remedy as a result of the measures necessary to restore the situation prevailing prior to the impact. A Severe Adverse Impact that cannot be prevented amounts to a material non-compliance with this Agreement.

“Dampak Merugikan Akut” berarti suatu dampak merugikan akut berdasarkan kriteria berikut: (i) apabila hal tersebut khususnya signifikan secara sifat atau secara dampaknya terhadap hak(-hak) asasi manusia atau lingkungan; atau (ii) apabila hal tersebut mempengaruhi sejumlah besar orang atau suatu area yang luas dari lingkungan; atau (iii) apabila hal tersebut tidak dapat diubah atau secara khusus sulit untuk dipulihkan sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan kondisi yang ada sebelum adanya dampak tersebut. Suatu Dampak Merugikan Akut yang tidak dapat dicegah merupakan suatu ketidakpatuhan yang sifatnya material atas Perjanjian ini.

Upon Nestlé’s first demand, the Second Party shall send a report to Nestlé with detailed information on what has been achieved and a detailed progress plan to fulfil its obligations under or in connection with this Article and, if requested, undergo, at its costs, a verification process of compliance with this Article through independent third-party audits or other tools of Nestlé’s choice if, following an audit, the Second Party is found not to comply with this Article the Second Party shall communicate no later than 30 (thirty) calendar days from the notification of the results of the audit a timed corrective action plan to be approved by Nestlé. The corrective action plan shall provide a root cause analysis, be proportionate to the nature of the deviations and shall describe how the deviations are to be corrected within a reasonable timeframe agreed by Nestlé.

Atas permintaan Nestlé terlebih dahulu, Pihak Kedua wajib mengirimkan suatu laporan ke Nestlé dengan informasi yang terperinci mengenai apa yang telah dicapai dan suatu rencana kemajuan yang terperinci untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan atau sehubungan dengan Pasal ini dan, apabila diminta, melaksanakan, dengan biayanya sendiri, suatu proses verifikasi atas kepatuhan terhadap Pasal ini melalui audit pihak-ketiga yang independen atau metode lain sesuai dengan pilihan Nestlé jika, setelah adanya suatu audit, Pihak Kedua terbukti tidak patuh terhadap Pasal ini dan Pihak Kedua wajib mengomunikasikan suatu rencana aksi perbaikan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dari pemberitahuan atas hasil audit, untuk disetujui oleh Nestlé. Rencana aksi perbaikan harus memuat suatu analisis atas penyebab utama, secara proporsional terhadap sifat penyimpangan dan wajib menjelaskan bagaimana penyimpangan tersebut akan diperbaiki dalam suatu jangka waktu yang wajar yang disetujui oleh Nestlé.

ARTICLE 13. GENERAL TERMS

PASAL 13. KETENTUAN UMUM

Nestlé

PROVIDER

Entire Agreement. This Agreement, including all of its attachments/annexes, incorporates all agreements between the Parties and supersedes any previous agreement and/or understanding made either verbally or in writing by the Parties concerning the matters covered in this Agreement.

Parties Relationship. The Second Party is an independent party, therefore this Agreement under any circumstances whatsoever shall not be interpreted as creating joint venture, employment relationship or partnership between the Parties.

Assignment. Each party is prohibited to assign, transfer or otherwise dispose any of its rights and obligations pursuant to this Agreement or any part thereof or any operation under this Agreement in whatsoever manner to any third party without prior written consent of the other Party. The rights and obligations of the Parties under this Agreement shall bind their successors with the agreement of the other party.

The Second Party shall sub-contract obligations and Services to other third parties, which must obtain prior written approval by the First Party, the Second Party shall remain responsible for the settlement in timely manner and is the main party responsible for fulfilling all of its obligations under this Agreement.

Responsible Sourcing. Second Party, their affiliates, subcontractors and sub-tier suppliers shall comply with the Nestlé Responsible Sourcing Standards (as updated on the www.nestle.com/the Second Party page). At the First Party's request, the Second Party shall: (i) undergo, at its own expense, an ethics audit process (SMETA, RBA, Ecovadis or any other audit requested by Nestlé) at the locations where the Services are manufactured or run. The audit shall be

Keseluruhan Perjanjian. Perjanjian ini, termasuk seluruh lampirannya, mencakup seluruh kesepakatan antara Para Pihak dan menggantikan seluruh kesepakatan terdahulu dan/atau pemahaman Para Pihak yang dilakukan secara lisan maupun tertulis sehubungan dengan pokok permasalahan dalam Perjanjian ini.

Hubungan Para Pihak. Pihak Kedua adalah pihak yang independen dan karenanya dalam keadaan apapun Perjanjian ini tidak dapat diartikan atau ditafsirkan sebagai menciptakan suatu usaha patungan (*joint venture*), menciptakan hubungan kerja atau kemitraan (*partnership*) antara Para Pihak.

Pengalihan. Masing-masing Pihak dilarang untuk, mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini atau sebagian daripadanya atau pelaksanaan dari Perjanjian ini dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan mengikat para penggantinya dengan persetujuan pihak lainnya.

Dalam hal Pihak Kedua melakukan sub-kontrak atas kewajiban maupun Jasa kepada pihak ketiga lainnya, yang wajib mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua akan tetap bertanggung jawab atas penyelesaian secara tepat waktu dan menjadi pihak utama yang bertanggung untuk pemenuhan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pengadaan yang bertanggungjawab. Pihak Kedua, afiliasinya, para subkontraktor dan pemasok sub-tier akan tunduk dengan Standar Pengadaan Nestlé yang Bertanggungjawab (sebagaimana diperbarui di laman www.nestle.com/the Second Party). Berdasarkan permintaan Pihak Pertama, Pihak Kedua akan: (i) menjalani, dengan biayanya sendiri, proses audit etika (SMETA, RBA, Ecovadis atau audit lain yang diminta oleh Pihak Pertama) pada

Nestlé

PROVIDER

carried out by a company accredited by the First Party and the Second Party shall convey the results of the audit through SEDEX (or as determined by the First Party); and/or (ii) undergo, at its own expense, one of the food safety and quality certifications recognized by the GFSI, as referred to at www.mygfsi.com/certification/recognised-certification-programmes.html at the locations where the Services are manufactured or run. The audit shall be carried out by an accredited certification body; (iii) convey traceability of goods to raw material origin and demonstrate continuous improvement related to ethical practices at the point of origins.

Conflicts of Interest. Second Party will not, and will cause Second Party's personnel to not, enter into any agreement, arrangement, circumstance or understanding that may jeopardise the ability of the Second Party or Second Party's personnel to act in the best interests of the First Party and its affiliates (each a "Conflict of Interest"), unless the Second Party fully informs and obtains the prior written consent of the First Party. By way of example, Conflicts of Interest include situations, including but not limited to, where (a) Second Party's personnel work simultaneously on the account of the First Party and on the account of another customer regarding similar or otherwise competing product categories or brands and/or (b) the Second Party holds an equity interest in a product category or brand similar to or otherwise competing with those for which it provides goods/services to the First Party.

Governing Law and Dispute Settlement. This Agreement is made based on and subject to the laws and regulations of the Republic of Indonesia. Any misinterpretation or dispute arisen from the execution of this Agreement shall be settled amicably

lokasi-lokasi dimana Jasa dibuat atau dijalankan. Audit tersebut akan dilakukan oleh perusahaan diakreditasi oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menyampaikan hasil audit tersebut melalui SEDEX (atau sebagaimana ditentukan oleh Pihak Pertama); dan/atau (ii) menjalani, dengan biayanya sendiri, salah satu sertifikasi keamanan pangan dan mutu yang diakui oleh GFSI, sebagaimana dirujuk dalam www.mygfsi.com/certification/recognised-certification-programmes.html pada lokasi-lokasi dimana Jasa dibuat atau dilaksanakan. Audit tersebut akan dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi; (iii) menyampaikan keterlacakan (traceability) atas barang ke asal barang mentah (raw material) serta mendemonstrasikan perbaikan berkelanjutan terkait praktik etika pada titik awal (point of origins).

Konflik Kepentingan. Pihak Kedua tidak akan, dan akan menyebabkan personel Pihak Kedua tidak, masuk ke dalam perjanjian, pengaturan, keadaan, atau pemahaman yang dapat mengancam kemampuan Pihak Kedua atau personel Pihak Kedua untuk bertindak dalam kepentingan terbaik Pihak Pertama dan afiliasinya (masing-masing "Konflik Kepentingan"), kecuali Pihak Kedua sepenuhnya memberitahu dan memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama. Sebagai contoh, Konflik Kepentingan termasuk situasi, termasuk namun tidak terbatas pada, di mana (a) personel Pihak Kedua bekerja secara bersamaan pada akun Pihak Pertama dan pada akun pelanggan lain mengenai kategori produk atau merek yang serupa atau bersaing dan/atau (b) Pihak Kedua memiliki kepentingan ekuitas dalam kategori produk atau merek yang serupa atau bersaing dengan barang/jasa yang disediakan kepada Pihak Pertama.

Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan. Perjanjian ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Setiap perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul berkenaan

Nestlé

PROVIDER

by the Parties. If the Parties fail to achieve the amicable settlement within 30 (thirty) days as of the occurrence of such dispute, the dispute shall be resolved through the court. The Parties hereby choose their common and permanent legal residence at the Registrar Office of South Jakarta Districts Court.

Counterparts. This Agreement must be executed by the Parties. All signatures can be included simultaneously or in separate copies, each of which shall be considered as the original agreement and which all constitute the same agreement and have the same effect as the signature in duplicate copies made in one document.

Governing Language. This Agreement is made in two languages, English and Indonesian. In the event of any discrepancies between the English and the Indonesian versions, the Indonesian version shall prevail.

Electronic Signature. If this Agreement is executed electronically, the parties agree that the electronic signature will be legally binding. Neither party will contest the enforceability of this Agreement on the basis that it was executed electronically.

IN WITNESS WHEREOF this Agreement is executed by the parties hereto on the day and date mentioned above.

PIHAK PERTAMA
PT NESTLÉ INDONESIA

Nestlé

dengan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. Apabila Para Pihak gagal untuk mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan dalam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perselisihan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan. Para Pihak dengan ini memilih kediaman hukum mereka yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Salinan yang Terpisah. Perjanjian ini wajib ditandatangani oleh Para Pihak. Seluruh tanda tangan dapat dicantumkan secara bersamaan atau dalam salinan terpisah, yang masing-masingnya akan dianggap sebagai perjanjian asli dan yang seluruhnya merupakan satu perjanjian yang sama dan memiliki efek yang sama sebagaimana tanda tangan dalam rangkap salinan tersebut dilakukan dalam satu dokumen.

Bahasa yang Berlaku. Perjanjian ini dibuat dengan dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi diantara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

Penandatanganan Elektronik. Apabila Perjanjian ini ditandatangani secara elektronik, Para Pihak setuju bahwa tandatangan elektronik tersebut akan mengikat secara hukum. Tidak ada pihak yang akan menentang keberlakuan Perjanjian ini atas dasar penandatanganan secara elektronik.

DEMIKIANLAH Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA
PT DISA PRIMA MEDIKA

PROVIDER

Samer Chedid
President Director

Endang Susilowati
Direktur Utama/President Director

<u>Nestlé</u>

PROVIDER

ANNEX / LAMPIRAN 1
FORM OF STATEMENT OF WORK / BENTUK PERNYATAAN KERJA
INHOUSE CLINIC UPKK PT NESTLE GEMPOL DC
No.

This Statement of Work (SOW) is subject to and ruled by the Head of Agreement concluded between and PT Nestlé Indonesia/PT Wyeth Nutrition Sduaenam No. dated .

Pernyataan Kerja (SOW) ini tunduk pada dan mengacu pada Perjanjian Utama antara PT Disa Prima Medika dan PT Nestlé Indonesia/PT Wyeth Nutrition Sduaenam No. tertanggal [01 Mei 2024].

PROJECT/PROGRAM OBJECTIVES

TUJUAN PROYEK/PROGRAM

SCOPE OF WORK

LINGKUP PEKERJAAN

IMPLEMENTATION METHOD

METODE PELAKSANAAN

FINAL RESULT / KPI

HASIL AKHIR / KPI

REPORTING
Each , the Second Party shall submit written report including project's documentation, latest by the date in each month

LAPORAN

PREMISE AND PERIOD OF THE PROJECT
This Project would be conducted at within with timeline as follows:

TEMPAT DAN JANGKA WAKTU PROYEK

SERVICE FEE

IMBALAN JASA

Fees above would be paid in several parts, with detail hereunder

Nestlé

PROVIDER

[User & Procurement to insert milestone payment, if any]

Payment shall be made by First Party in accordance with the provisions in Article 2 of the Agreement.

This SOW is an integral and inseparable part of the Head of Agreement and must be executed by the Parties. All signatures can be included simultaneously or in separate copies, each of which shall be considered as the original agreement and which all constitute the same agreement and have the same effect as the signature in duplicate copies made in one document

SOW ini adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Utama dan wajib ditandatangani Para Pihak. SOW ini wajib ditandatangani oleh Para Pihak. Seluruh tanda tangan dapat dicantumkan secara bersamaan atau dalam salinan terpisah, yang masing-masingnya akan dianggap sebagai perjanjian asli dan yang seluruhnya merupakan satu perjanjian yang sama dan memiliki efek yang sama sebagaimana tanda tangan dalam rangkap salinan tersebut dilakukan dalam satu dokumen.

<u>Nestlé</u>

PROVIDER

ANNEX / LAMPIRAN 2
OFFERING LETTER / SURAT PENAWARAN

<u>Nestlé</u>

PROVIDER

ANNEX / LAMPIRAN 3
CORRESPONDENCE / KORESPONDENSI

For each correspondence activity related to this agreement, it is addressed through:

FIRST PARTY :

SECOND PARTY :

PT. Disa Prima Medika

Address : Perum Banjararum Selatan 3B
RT 03 RW 012 Banjararum
Singosari Kabupaten Malang

No Telp : 0341-458679

No. Fax : -

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

Address : Jl. Raya Surabaya - Malang
No.Km.54, Lemahbang, Kec.
Sukorejo, Pasuruan

Up : dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS

Phone : 081315574065

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

Marketing : Lidia Emilinda, S.Tr.keb. M.MRS

Phone : 081315574065

Email : backupdatamarkatingphs@gmail.com

Finance : Anita Fitria Sari, S.E

Phone : 085156001411

Email : keuanganrsphs@gmail.com

Untuk setiap kegiatan korespondensi yang berhubungan dengan perjanjian ini ditujukan melalui:

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

PT. Disa Prima Medika

Alamat : Perum Banjararum Selatan 3B
RT 03 RW 012 Banjararum
Singosari Kabupaten Malang

No Telp : 0341-458679

No. Fax : -

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

Alamat : Jl. Raya Surabaya - Malang
No.Km.54, Lemahbang, Kec.
Sukorejo, Pasuruan

Up : dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS

Telp : 081315574065

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

Marketing : Lidia Emilinda, S.Tr.keb. M.MRS

HP/WA : 081315574065

Email : backupdatamarkatingphs@gmail.com

Keuangan : Anita Fitria Sari, S.E

HP/WA : 085156001411

Email : keuanganrsphs@gmail.com

Nestlé

PROVIDER

LAMPIRAN I
STATEMENT OF WORK / PERNYATAAN KERJA
[PROJECT NAME]-INHOUSE CLINIC UPKK GEMPOL DC
No. [REDACTED]

This Statement of Work (SOW) is subject to and ruled by the Head of Agreement concluded between PT Disa Prima Medika and PT Nestlé Indonesia No. [INSERT NUMBER] dated [INSERT DATE].

SCOPE OF WORK

Disa Prima shall provide Nestle with medical services in the form of:

- a. As a certified company with PJK3, PT Disa Prima Medika will apply with all license & permit relate with UPKK operations, and must align with government regulation;
- b. Provision of a Certified General Practitioner and Nurse (available on Monday-Friday from 8.00 until 16.30 WIB) with qualification Hyperkes certified (available on Monday – Friday in 1 (one) 8 (eight) hour shift);
- c. Necessary medical treatment for PT Nestlé Indonesia's employees, including preventive treatment, and consultation in medical service Gempol DC, including to conduct Health Campaign and also Health education (Nestle Health Talk) for Nestle's Employees every month;
- d. Recommendation letter issuance for employees who need further treatment from specialist, hospital, and/or laboratories and/or other parties related to medical service and also monitor the progress of medical treatment to the employee;
- e. Medical consultation to PT Nestlé Indonesia's employees during hospital visit or doctor visit referring to the recommendation letter;
- f. Medical treatment and evacuation in case of emergency;
- g. Pre-employment examination and evaluation of the result of PT Nestlé Indonesia's employees candidate;
- h. Provision of advise related to factory environment, factory cleaning enhancement, environmental and individual hygiene, including canteen and social block condition;
- i. Doctor certificate issuance for employees who are not fit to work and to endorse doctor certificate issued by other doctor.

Pernyataan Kerja (SOW) ini tunduk pada dan mengacu pada Perjanjian Utama antara PT Disa Prima Medika dan PT Nestlé Indonesia No. [MASUKAN NOMOR] tertanggal [TANGGAL 22 AGUSTUS 2024].

SCOPE OF WORK

Disa Prima akan menyediakan layanan medis kepada Nestle dalam bentuk berikut:

- a. Sebagai Perusahaan bersertifikat PJK3, PT Disa Prima Medika akan menyediakan dan memastikan seluruh perijinan yang berkenaan dengan operasional UPKK selalu tersedia sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- b. Penyediaan Dokter Umum & Perawat (tersedia pada hari Senin-Jumat dari pukul 8.00 hingga 16.30 WIB) dengan kualifikasi sertifikasi Hyperkes (tersedia pada hari Senin-Jumat dalam 1 (satu) shift kerja selama 8 (delapan) jam);
- c. Pengobatan medis yang diperlukan bagi karyawan PT Nestlé Indonesia, termasuk pengobatan preventif, dan konsultasi di layanan medis Gempol DC, termasuk pelaksanaan kampanye kesehatan dan penyuluhan Kesehatan (Nestle Health Talk) setiap bulannya;
- d. Penerbitan surat rekomendasi bagi karyawan yang membutuhkan pengobatan lebih lanjut dari spesialis, rumah sakit, dan/atau laboratorium serta/atau pihak lain terkait layanan medis, serta memantau perkembangan pengobatan medis karyawan;
- e. Konsultasi medis kepada karyawan PT Nestlé Indonesia saat kunjungan ke rumah sakit atau dokter sesuai dengan surat rekomendasi;
- f. Pengobatan medis dan evakuasi dalam situasi darurat;
- g. Pemeriksaan pra-kerja dan evaluasi hasil calon karyawan PT Nestlé Indonesia;
- h. Penyediaan sarana terkait lingkungan pabrik, peningkatan kebersihan pabrik, kebersihan lingkungan dan individu, termasuk kondisi kantin dan blok social;

- j. Record & Maintain all medical record related to health condition of PT Nestlé Indonesia's employees of Gempol DC which consists of visiting register, employee medical card, and Occupational Health Service report, Morbidity, in to "management Medical Record" – (My UPKK power Apps). And Environmental Health monitoring report.
- k. Schedule and provide consultants visit 2 (two) times a year for PT Nestlé Indonesia's employees.
- l. Monthly performance as monthly report activities will be reported/presented by team UPKK.
- m. For rendering the medical service in medical service outside of Gempol DC, PT Nestlé Indonesia and Disa Prima agrees on:
 - i. Prepare register of employees or their dependants on the available form which is provided by PT Nestlé Indonesia;
 - ii. Disa Prima will record the dates, employee's number, employee name, and patient's name provided by PT Nestlé Indonesia's employees or his/her spouse; and
 - iii. Disa Prima will send all invoices and its supporting documents.
- i. Penerbitan sertifikat dokter bagi karyawan yang tidak fit untuk bekerja dan untuk mengesahkan sertifikat dokter yang dikeluarkan oleh dokter lain.
- j. Pencatatan dan menyimpan medis terkait kondisi kesehatan karyawan PT Nestlé Indonesia – Gempol DC, baik dari hasil GMCU, kunjungan karyawan di UPKK atau surat keterangan sakit, dan laporan Layanan Kesehatan Kerja, Morbiditas agar di pastikan tercatat di "Management Medical Record" – (My UPKK power apps). Serta laporan pemantauan Kesehatan lingkungan kerja.
- k. Penjadwalan dan penyediaan kunjungan konsultan 2 (dua) kali setahun bagi karyawan PT Nestlé Indonesia.
- l. Presentasi laporan kinerja bulanan, oleh team UPKK akan di sampaikan setiap bulan.
- m. Untuk penyediaan layanan medis di luar Gempol DC, PT Nestlé Indonesia dan Disa Prima setuju untuk:
 - i. Menyiapkan daftar karyawan atau tanggungan mereka dalam bentuk yang tersedia yang disediakan oleh PT Nestlé Indonesia;
 - ii. Disa Prima akan mencatat tanggal, nomor karyawan, nama karyawan, dan nama pasien yang disediakan oleh karyawan PT Nestlé Indonesia atau pasangannya; dan
 - iii. Disa Prima akan mengirimkan semua faktur dan dokumen pendukungnya.

PREMISE AND PERIOD OF THE AGREEMENT

This Agreement would be conducted at PT Nestlé Indonesia – Gempol DC Factory, Jln. Raya Porong Pandaan Km. 3.8 Bunderan Apollo Kecamatan Gempol Kab. Pasuruan, Jawa Timur.

12 months with effective date as of until, with effective date as of 1 May 2024 until 30 April 2025 with a quarterly review.

SERVICE FEE

Disa Prima is entitled to receive payment from PT Nestlé Indonesia under the following conditions:

- a. Working hours for General Practitioners: Monday - Friday from 08:00 to 16:30 WIB with overtime charges for additional

TEMPAT DAN JANGKA WAKTU PROYEK

Proyek ini akan dilaksanakan di PT Nestlé Indonesia – Gempol DC Factory, Jln. Raya Porong Pandaan Km. 3.8 Bunderan Apollo Kecamatan Gempol Kab. Pasuruan, Jawa Timur.

12 bulan dengan tanggal efektif mulai dari 1 Mei 2024 hingga 30 April 2025 dengan tinjauan setiap 3 (tiga) bulan.

IMBALAN JASA

Disa Prima berhak menerima pembayaran dari PT Nestlé Indonesia dengan ketentuan:

- a. Jam kerja bagi Dokter Umum: Senin – Jumat Pukul 08.00 – 16.30 WIB dengan biaya lembur bagi tambahan jam/visit di luar jam

- hours/visits outside of practice hours calculated based on 2 (two) working hours;
- b. Working hours for Nurses are conducted in the form of 1 (one) shift lasting 8 (eight) hours on weekdays from Monday to Friday, with overtime charges for additional hours/visits calculated based on 5 (five) working hours.
 - c. For BPJS Kesehatan (Health Insurance), 4% (four percent) of the total amount is charged to the company and 1% (one percent) is charged to the staff;
 - d. Eid al-Fitr Allowance (THR) is given to staff a maximum of 10 (ten) days before Eid al-Fitr in accordance with the Wage Structure of Disa Prima;
 - e. Compensation for Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) in accordance with applicable laws and regulations;
 - f. Clinic scheduling is done by PT Nestlé Indonesia with the provision of Human Resources replacement for leave and sickness, conditioned by the availability of staff from Prima Husada Hospital;
 - g. Each staff member receives 2 (two) sets of uniforms;
 - h. Manpower operational costs are allocated for HR administration (attendance, personnel, STR/SIP permits); and
 - i. Orientation and training based on the Work Program to enhance the competence of nurses; and
 - j. Management fee of 11% (eleven percent) of the Basic Salary of staff.
- praktek yang dihitung berdasarkan 2 (dua) jam kerja;
- b. Jam Kerja bagi Perawat dilakukan dalam bentuk 1 (satu) shift selama 8 (delapan) jam pada hari kerja Senin - Jumat dengan biaya lembur untuk tambahan jam/visit yang dihitung berdasarkan 5 (lima) jam kerja.
 - c. Untuk BPJS Kesehatan, sebanyak 4% (empat persen) dari jumlah dibebankan kepada perusahaan dan sebanyak 1% (satu persen) dibebankan kepada staff;
 - d. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan kepada staff maksimal 10 (sepuluh) Hari sebelum Hari Raya Idul Fitri sesuai Struktur Upah PT. Disa Prima Medika;
 - e. Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;
 - f. Penjadwalan klinik dilakukan oleh PT Nestlé Indonesia dengan adanya penggantian Sumber Daya Manusia ketika ijin, dan sakit dengan pengkondisian staff jaga dari internal Rumah Sakit Prima Husada;
 - g. Setiap Staff menerima 2 (dua) stel seragam;
 - h. Operasional Ketenagaan dialokasikan untuk Pengurusan administrasi SDM (absensi, kepegawaian, ijin STR/SIP); dan
 - i. Pembekalan dan Pelatihan berdasarkan Proker untuk peningkatan Kompetensi perawat.
 - j. Biaya manajemen sebesar 11% (sebelas persen) dari Gaji Pokok Staff.

The agreed Service Fee to be paid monthly by Nestle to Disa Prima is in the amount of **IDR 15,701,480, excluding the VAT Tax.**

Biaya Jasa yang disepakati untuk dibayarkan Nestle kepada Disa Prima setiap bulannya adalah senilai **Rp 15.701.480, tidak termasuk PPN.**

Formatted: Font: Not Bold

Payment of Fees shall be made by Nestlé by way of transfer to bank account confirmed by Disa Prima following the lapse of 30 (thirty) days term as of original invoice together with the tax invoice and complete supporting documents are received by Nestlé from the Second Party ("**Payment Term**"). Transfer shall be made on the 2nd or the 17th ("**Payment Date**"), transfer of which shall be completed at the closest Payment Date as of Payment Term above. If such Payment Date falls on a Saturday, Sunday or public holidays where banks are not open for business, transfer shall be completed on the next business day.

Pembayaran Biaya akan dilakukan oleh Nestlé dengan cara pemindahbukuan (transfer) ke rekening bank yang dikonfirmasi oleh Disa Prima setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Nestlé menerima asli kuitansi pembayaran dari Pihak Kedua beserta faktur PPN dan dokumen pendukung secara lengkap ("**Jangka Waktu Pembayaran**"). Transfer akan dilakukan pada tanggal 2 atau 17 ("**Tanggal Pembayaran**") yang merupakan Tanggal Pembayaran terdekat dari Jangka Waktu Pembayaran tersebut di atas. Apabila Tanggal Pembayaran jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur dimana bank tidak beroperasi, maka transfer akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

This SOW is an integral and inseparable part of the Head of Agreement and must be executed by the Parties. All signatures can be included simultaneously or in separate copies, each of which shall be considered as the original agreement and which all constitute the same agreement and have the same effect as the signature in duplicate copies made in one document

SOW ini adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Utama dan wajib ditandatangani Para Pihak. SOW ini wajib ditandatangani oleh Para Pihak. Seluruh tanda tangan dapat dicantumkan secara bersamaan atau dalam salinan terpisah, yang masing-masingnya akan dianggap sebagai perjanjian asli dan yang seluruhnya merupakan satu perjanjian yang sama dan memiliki efek yang sama sebagaimana tanda tangan dalam rangkap salinan tersebut dilakukan dalam satu dokumen.

Pihak Pertama/*First Party*

Pihak Kedua/*Second Party*

Ali Akbar
Supply Chain Manager

Endang Susilowati
Direktur Utama/ President Director